

1500150-45.2021.8.26.0591

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANDICKSON SOARES EMIDIO

Comarca: Tupi Paulista

Foro: Foro de Tupi Paulista

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2241970/2021, 20061569, 718/21/410, 2241970

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JUNIOR SALUSTIANO

Conclusão

Em 06 de setembro de 2022 promovo estes autos ao Exmo. Sr. Dr. VANDICKSON SOARES EMIDIO, MM. Juiz de Direito. Eu, Renilton Rodrigues Teixeira, Chefe de Seção Judiciário, digitei.

VISTOS

1) - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupi Paulista

Foro de Tupi Paulista

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Tiradentes, 877, Tupi Paulista-SP - cep 17930-000

1500150-45.2021.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA - OFÍCIO

Processo nº:

1500150-45.2021.8.26.0591

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2241970/2021, 20061569, 718/21/410, 2241970

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JUNIOR SALUSTIANO

Conclusão

Em 06 de setembro de 2022 promovo estes autos ao Exmo. Sr. Dr. VANDICKSON SOARES EMIDIO, MM. Juiz de Direito. Eu, Renilton Rodrigues Teixeira, Chefe de Seção Judiciário, digitei.

VISTOS

1) - JÚNIOR SALUSTIANO foi imputado como autor do fato previsto no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06.

2) - Por tratar-se infração penal de menor potencial ofensivo, em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada em 25/05/2022, renovou-se a proposta de

transação penal, consistente no pagamento pecuniário no importe de R\$1.212,00, cujo valor será destinado em favor de entidade assistencial, oportunamente e, para tanto, concedeu-se o prazo de 10 dias, nos termos do art. 76 da Lei nº 9.099/95, sendo a proposta aceita pelo autor do fato e seu defensor (fls. 197/198).

3) - Por conta da não localização do pagamento, pela Serventia (fls. 213) e, ainda, ante a inércia pelo autor do fato e seu defensor acerca da comprovação do pagamento pecuniário em questão (fls. 212 e 221), revogou-se aludido benefício e designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 222/224).

4) - Outrossim, em face o teor da petição e documento de fls. 236/237, corroborado pela pesquisa de fls. 240/241, restou comprovado que o pagamento propriamente dito se deu em 30/06/2022, de modo que reconsidero a revogação da transação penal de fls. 222/224, bem como dou a audiência designada às mesmas folhas, por prejudicada, mormente porque o autor do fato cumpriu integralmente o acordo. Libere-se a pauta.

5) - Ante o exposto, homologo o acordo de fls. 197/198, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, bem como declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato JÚNIOR SALUSTIANO, qualificado nos autos, da acusação de ter violado o disposto no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, em razão do cumprimento integral do acordo.

6) - Oportunamente, archive-se o presente feito com as cautelas de praxe, observando-se que a imposição da sanção não importará em reincidência (art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95). Proceda-se as comunicações de praxe, inclusive, junto ao IIRGD.

7) - Sem prejuízo, comunique-se a polícia militar acerca da desnecessidade da apresentação dos policiais militares, por conta do cancelamento da audiência para a qual foram requisitados.

8) - Servirá a presente, por cópia digitada, como ofício à Delegacia de Polícia de origem.

9) - P. I. C.

Tupi Paulista, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR  
DELEGADO DE POLÍCIA de  
Tupi Paulista-SP.